# Soluciones test Tema 9

**Pregunta 1**

**Respuesta correcta: c) Las Entidades Locales pueden establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes, ejerciendo su potestad tributaria dentro del marco legal.**

*Justificación:* El artículo 133.2 de la Constitución Española establece expresamente que las corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes. La potestad originaria para crear tributos corresponde en exclusiva al Estado mediante ley (art. 133.1 CE), por lo que las Entidades Locales carecen de potestad legislativa y su potestad tributaria es derivada y subordinada al marco legal estatal (TRLRHL). Asimismo, la suficiencia financiera (art. 142 CE) no exige financiarse exclusivamente con tributos propios, pues se nutre también de la participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas.

**Pregunta 2**

**Respuesta correcta: d) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como tributo propio municipal.**

*Justificación:* El artículo 2.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) enumera los recursos que integran la hacienda local: ingresos de derecho privado, tributos propios (tasas, contribuciones especiales e impuestos propios), recargos, participaciones en tributos del Estado y de las CCAA, subvenciones, precios públicos, producto de operaciones de crédito, y el producto de multas y sanciones en el ámbito de sus competencias. El IRPF es un tributo directo de titularidad estatal (cedido parcialmente a las CCAA), por lo que en ningún caso constituye un tributo propio municipal.

**Pregunta 3**

**Respuesta correcta: a) Una tasa.**

*Justificación:* Según el artículo 20.1.a) del TRLRHL, las Entidades Locales pueden establecer tasas por la «utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local». La ocupación de la vía pública con mesas y sillas (terrazas de hostelería) constituye un supuesto típico de aprovechamiento del demanio municipal sujeto al pago de una tasa.

**Pregunta 4**

**Respuesta correcta: d) Que la solicitud del servicio sea voluntaria y este pueda ser prestado por el sector privado.**

*Justificación:* Conforme a los artículos 20.1.b) y 41 del TRLRHL, la diferencia delimitadora entre tasa y precio público reside en la concurrencia de dos condiciones cumulativas: para que exista precio público, el servicio o actividad no debe ser de solicitud o recepción obligatoria para los administrados (voluntariedad) y debe ser prestado o realizado también por el sector privado (concurrencia). Si falta alguna de estas dos notas, la exacción tiene carácter coactivo y adopta obligatoriamente la naturaleza tributaria de tasa.

**Pregunta 5**

**Respuesta correcta: b) Su importe no puede exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad correspondiente.**

*Justificación:* El artículo 24.2 del TRLRHL consagra el *principio de equivalencia*, determinando que el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. La tasa puede cubrir un porcentaje inferior al coste total, pero nunca superarlo.

**Pregunta 6**

**Respuesta correcta: a) La obtención de un beneficio o aumento de valor de los bienes como consecuencia de obras o servicios públicos.**

*Justificación:* El artículo 28 del TRLRHL define el hecho imponible de las contribuciones especiales como la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes a consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter local.

**Pregunta 7**

**Respuesta correcta: c) El 90% del coste computable soportado por la Entidad Local.**

*Justificación:* De acuerdo con el artículo 31.1 del TRLRHL, la base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo, por el 90 por ciento del coste que la Entidad Local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. El 10% restante, como mínimo, debe ser financiado obligatoriamente con cargo a los fondos generales del municipio.

**Pregunta 8**

**Respuesta correcta: d) Los metros lineales de fachada de los inmuebles.**

*Justificación:* El artículo 32.1.a) del TRLRHL señala expresamente los módulos objetivos aplicables para el reparto de la base imponible de las contribuciones especiales entre los sujetos pasivos: los metros lineales de fachada de los inmuebles, la superficie de las fincas, el volumen edificable de las mismas y el valor catastral a efectos del IBI. Ni la cifra de negocios ni el número de empleados constituyen módulos válidos de distribución.

**Pregunta 9**

**Respuesta correcta: b) IBI, IAE e IVTM.**

*Justificación:* El artículo 59.1 del TRLRHL establece que los Ayuntamientos exigirán obligatoriamente tres impuestos: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Por su parte, el ICIO y el IIVTNU (plusvalía municipal) son tributos de exacción potestativa o voluntaria (art. 59.2 TRLRHL).

**Pregunta 10**

**Respuesta correcta: c) Debe acordar su imposición y aprobar la correspondiente Ordenanza Fiscal.**

*Justificación:* El ICIO es un impuesto de carácter potestativo (art. 59.2 TRLRHL). Por ello, el artículo 15.1 del TRLRHL exige que, para comenzar a exigirlo, el Pleno del Ayuntamiento acuerde expresamente su imposición y apruebe la correspondiente ordenanza fiscal reguladora de sus elementos sustantivos y formales.

**Pregunta 11**

**Respuesta correcta: d) El valor catastral del inmueble.**

*Justificación:* El artículo 65 del TRLRHL dispone de forma categórica que la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, determinado con arreglo a las normas de la normativa del Catastro Inmobiliario.

**Pregunta 12**

**Respuesta correcta: b) Se devenga el 1 de enero de cada año natural.**

*Justificación:* Conforme al artículo 75 del TRLRHL, el período impositivo del IBI coincide con el año natural y el impuesto se devenga el primer día del período impositivo, es decir, el 1 de enero de cada año. Las variaciones físicas o jurídicas que experimente el inmueble a lo largo del año surten efectos fiscales en el período impositivo siguiente.

**Pregunta 13**

**Respuesta correcta: a) Primera.**

*Justificación:* El artículo 61.1 del TRLRHL establece un orden de prelación excluyente para determinar la condición de sujeto pasivo contribuyente del IBI:

1. Concesión administrativa sobre los bienes inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
2. Derecho real de superficie.
3. Derecho real de usufructo.
4. Derecho de propiedad.

Al figurar en primer lugar, la existencia de una concesión administrativa desplaza a todos los demás títulos constitutivos del hecho imponible.

**Pregunta 14**

**Respuesta correcta: b) Una persona física que ejerce una actividad económica *(o también válida legalmente la d))*.**

*Justificación:* El artículo 82.1.c) del TRLRHL recoge dos supuestos clave de exención del IAE:

- Las personas físicas están exentas del impuesto en todo caso y con carácter incondicional (art. 82.1.c, párrafo 1.º), con independencia del volumen de ingresos que obtengan por su actividad económica.
- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y entidades sin personalidad jurídica con un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros (art. 82.1.c, párrafo 3.º).

Dado que las opciones a) y c) superan el millón de euros y no gozan de exención, la opción b) es la exención subjetiva plena por naturaleza de la persona, mientras que la d) describe la exención por umbral de facturación para personas jurídicas y entidades.

**Pregunta 15**

**Respuesta correcta: b) El mero ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas.**

*Justificación:* El artículo 78.1 del TRLRHL define el hecho imponible del IAE como «el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto». No grava la obtención de rentas o beneficios (materia propia del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades), sino el ejercicio de la actividad en sí mismo.

**Pregunta 16**

**Respuesta correcta: c) La persona física o jurídica a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.**

*Justificación:* Según el artículo 93.1 del TRLRHL, son sujetos pasivos del IVTM a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades del artículo 35.4 de la LGT «a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación». Prima la titularidad formal registrada ante la Dirección General de Tráfico.

**Pregunta 17**

**Respuesta correcta: d) Los Ayuntamientos pueden incrementar las cuotas mediante un coeficiente multiplicador único de hasta 2.**

*Justificación:* El artículo 95.4 del TRLRHL faculta a los Ayuntamientos para incrementar las cuotas básicas del impuesto mediante la aplicación de un coeficiente único sobre las mismas, el cual no podrá ser superior a 2. El IVTM es obligatorio (no potestativo), grava vehículos aptos para circular con independencia del uso, y se devenga anualmente el 1 de enero.

**Pregunta 18**

**Respuesta correcta: a) El dueño de la obra, que soporta los gastos o costes de su ejecución.**

*Justificación:* El artículo 101.1 del TRLRHL determina que es sujeto pasivo a título de contribuyente la persona física, jurídica o entidad que sea dueña de la construcción, instalación u obra, ostente o no la propiedad del inmueble. La propia ley aclara que tiene la consideración de dueño quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización. Quienes ejecuten la obra o soliciten la licencia actúan, en su caso, como sustitutos del contribuyente (art. 101.2 TRLRHL).

**Pregunta 19**

**Respuesta correcta: b) Los honorarios profesionales.**

*Justificación:* Conforme al artículo 102.1 del TRLRHL, la base imponible del ICIO está formada por el coste real y efectivo de la obra (coste de ejecución material). La norma excluye expresamente de dicha base imponible el IVA y otros tributos, las tasas municipales, los honorarios profesionales, el beneficio industrial del contratista y cualquier otro concepto ajeno a la ejecución material estricta.

**Pregunta 20**

**Respuesta correcta: c) 4%.**

*Justificación:* El artículo 102.3 del TRLRHL establece que el tipo de gravamen del ICIO será el fijado por cada Ayuntamiento en la correspondiente ordenanza fiscal, sin que dicho tipo pueda exceder del límite legal máximo del 4 por ciento.

**Pregunta 21**

**Respuesta correcta: d) Es un impuesto potestativo y grava, en los términos legales, el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto con ocasión de determinadas transmisiones.**

*Justificación:* El IIVTNU es potestativo (art. 59.2 TRLRHL) y su hecho imponible (art. 104.1 TRLRHL) grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto con ocasión de transmisiones tanto onerosas como lucrativas o por la constitución/transmisión de derechos reales de goce. Además, la ley contempla supuestos de no sujeción cuando el sujeto pasivo acredite que no ha existido incremento de valor (art. 104.5 TRLRHL tras la reforma del RDL 26/2021).

**Pregunta 22**

**Respuesta correcta: b) El transmitente.**

*Justificación:* El artículo 106.1.b) del TRLRHL dispone que en las transmisiones de terrenos a título oneroso (como una compraventa), es sujeto pasivo a título de contribuyente la persona o entidad que transmita el terreno (el vendedor). En las transmisiones a título lucrativo o gratuito (donaciones, herencias), el sujeto pasivo sería el adquirente (art. 106.1.a TRLRHL).

**Pregunta 23**

**Respuesta correcta: c) La tasa es un tributo, mientras que el precio público es un ingreso de derecho público de naturaleza no tributaria.**

*Justificación:* El artículo 2.2.a) de la Ley General Tributaria y el artículo 2.1.b) del TRLRHL configuran a las tasas como una de las tres especies de tributos (junto a los impuestos y las contribuciones especiales), dotadas de régimen coactivo y principio de reserva de ley. En contraste, el artículo 2.1.e) y el artículo 41 del TRLRHL definen los precios públicos como ingresos de derecho público no tributarios derivados de servicios prestados en régimen de concurrencia voluntaria con el mercado.

**Pregunta 24**

**Respuesta correcta: c) Aprobación inicial → información pública → resolución de reclamaciones y aprobación definitiva → publicación.**

*Justificación:* El artículo 17 del TRLRHL regula el procedimiento obligatorio para la aprobación y modificación de las Ordenanzas Fiscales:

1. Aprobación inicial por el Pleno de la corporación.
2. Información pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de 30 días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
3. Resolución de todas las reclamaciones y aprobación definitiva por el Pleno (si no hubiera reclamaciones, el acuerdo inicial deviene definitivo de forma automática).
4. Publicación íntegra del texto en el Boletín Oficial de la Provincia para su entrada en vigor.

**Pregunta 25**

**Respuesta correcta: a) Puede concertarse sin autorización de la tutela financiera, siempre que se cumplan las demás condiciones legales.**

*Justificación:* Conforme al artículo 53.2 del TRLRHL, las Entidades Locales precisan autorización del órgano competente de tutela financiera (Ministerio de Hacienda o Comunidad Autónoma) para concertar operaciones de crédito a largo plazo cuando la liquidación del último ejercicio arroje ahorro neto negativo o cuando el volumen de endeudamiento vivo supere el 110 por ciento de los ingresos corrientes liquidados. Al tener ahorro neto positivo y una ratio de deuda viva igual o inferior al 110%, rige el régimen de autonomía y la operación no requiere autorización previa de tutela financiera.